

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 616/2531

นายชิน ภูมิจันทิก

โจทก์

นางช่วง ราชวงศ์

จำเลย

นายชิน ภูมิจันทิก โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา คดีมีทางที่จะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในทางที่เป็นคุณแก่โจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 216)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษามั่งคั่งให้จำเลยชำระเงิน 928,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยเอาชำระจากกองมรดกของนายทิม ราชวงศ์ จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 251,690 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย

โจทก์ฎีกาและเพิ่มเติมฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 206,210,209)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์แต่โจทก์ไม่ได้วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด(อันดับ 123,127)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าหากโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะชำระให้จำเลย พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี นับแต่วันที่23 มีนาคม 2527 ตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เห็นว่าหากโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะชำระให้จำเลย พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 6 ปี นับแต่วันที่23 มีนาคม 2527 ตามคำพิพากษาศาล อุทธรณ์มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>